



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté**

ARRÊTÉ

**portant décision d'examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement :**

**Projet de création d'un poste électrique associé à un système de stockage d'énergie par batteries
sur le territoire de la commune de Montigny-la-Resle (89)**

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d'Or

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R.122-2, R.122-2-1, et R. 122-3 ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3-1 du Code de l'environnement ;

Vu la demande d'examen au cas par cas n° 000144/KK P relative au projet de création d'un poste électrique associé à un système de stockage d'énergie par batteries sur le territoire de la commune de Montigny-la-Resle (89), reçue le 03 décembre 2024, complétée le 05 décembre 2024 et portée par la société Langa International, représentée par Monsieur Gilles LEBREUX ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté n° 24-294-BAG du 28 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Olivier DAVID, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision de M. le directeur de la Dreal n° BFC-2024-10-29-00013 du 29 octobre 2024 portant subdélégation de signature à Mme Muriel CHABERT, cheffe du service Transition Écologique, ainsi qu'à Messieurs Oscar VINESSE et Olivier BOUJARD, chefs adjoints du service Transition Écologique ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé du 20/12/2024 ;

Considérant :

1. la nature du projet,

- qui consiste à créer un poste électrique associé à un système de stockage d'énergie par batteries à Montigny-la-Resle, sur trois parcelles agricoles vierges de toute construction, pour une emprise totale d'environ 1,8 ha ; le projet comprend également la mise en place d'un bâtiment annexe de 150 m² ;

- dont l'objectif annoncé par le dossier est de permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables en stockant l'énergie produite pendant les phases de production des différentes sources d'énergies et en la redistribuant pendant les périodes de forte demande en électricité ; cela permettra en outre de réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la demande d'énergie carbonée durant ces mêmes périodes ;

- dont les travaux, prévus pour une durée de 9 mois environ, comprennent les étapes suivantes :

- le décapage du sol sur environ 1,19 ha, par un travail de pelles mécanique et camions bennes puis mise en œuvre des fondations avec une toupie béton et dallage béton nécessaire à l'installation ;
- le gravillonnage de type tout-venant pour constituer le sol de la centrale, compacté sur les zones de chemin d'accès et les aires de grutage ; la surface totale considérée comme artificialisée sera de 1 600 m², soit environ 13 % de l'emprise du projet, ceci incluant les pistes d'accès ainsi qu'un parking de stationnement comprenant une aire de retournement et une plateforme ;
- la dépose d'un conteneur et du préfabriqué de stockage de matériel, tous deux sur sol compacté ;
- la mise en place des éléments constitutifs de la centrale : les 32 unités de stockage contenant les batteries, les 8 postes de transformation BT/HTA, le bâtiment de la centrale (local HTA, local RTE, local SCADA EMS, local technique), le transformateur HTB ainsi que sa cuve de récupération d'huile ; la pose des câbles se fera dans des tranchées, le travail étant conduit à la mini pelle ou à la trancheuse ;
- la mise en place d'une clôture (hauteur de 2 m) et d'un portail, représentant un linéaire d'environ 510 m ;
- l'installation de deux réserves d'eau de 120 m³ ;
- le raccordement électrique du projet, en piquage sur une des deux lignes HTB 225 kV qui surplombent le site ;

- qui relève de la catégorie n°32 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, qui soumet à examen au cas par cas les projets de postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes ;

- qui fera l'objet d'une demande de permis de construire ;

2. la localisation du projet,

- situé en zone A (agricole) du plan local d'urbanisme (PLU) de Montigny-la-Resle, sur les parcelles cadastrales ZM 52, 53 et 54, situées en limite de la commune de Bleigny-le-Carreau, le règlement du PLU stipulant que les installations d'intérêt collectif sont autorisées ; à environ 720 m des habitations les plus proches ;

- sur un terrain situé à l'aplomb de deux lignes de transport d'électricité de très forte capacité, les deux accès au site se faisant *via* des chemins communaux ;

- à 1 km environ à l'est des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (Znieff) les plus proches : Znieff de type I « Thureau de Saint-Denis » (identifiant n°260008546) et Znieff de type II « Vallées de l'Yonne et de la Baulche et forêts autour d'Auxerre » (identifiant n°260030469) ;

- en dehors de sites Natura 2000, le plus proche étant situé à 12 km environ à l'ouest du site envisagé ;

- à des distances comprises entre 2,3 km et 5,9 km environ des sites inscrits ou classés les plus proches, le dossier assurant l'absence de covisibilité avec ces éléments ;

- en dehors de zones humides répertoriées ;

- en zone d'aléa moyen au titre du phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

- en dehors de périmètre de protection de captages d'alimentation en eau potable ;

3. les impacts non notables sur l'environnement et la santé humaine, compte tenu :

- de l'absence d'enjeu environnemental ou sanitaire notable, d'après les éléments du dossier ; il conviendra néanmoins de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'absence de dissémination d'espèces invasives durant la phase chantier, notamment l'ambroisie ; le chantier devra à ce titre se conformer aux dispositions de l'arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-0235 du 10 juillet 2018 relatif à la lutte contre l'ambroisie dans le département de l'Yonne ;

- des engagements pris par le porteur de projet pour ce qui concerne :

- les dispositifs de récupération des éventuels écoulements d'huile et de traitement des liquides conformément à la réglementation, permettant de réduire les risques de pollution des sols ;
- le respect de la réglementation concernant les émissions acoustiques en phase de chantier ;
- l'intégration paysagère du site, principalement par le biais de la plantation de haies mixtes sur tout le pourtour du site, ainsi que de bosquets denses d'essences locales ;
- la mise en place d'une clôture perméable à la petite faune terrestre ;

- des mesures qui devraient utilement être prises par le pétitionnaire en vue de réduire les impacts de son projet :

- l'entretien des éléments paysagers du site, en particulier les haies et bosquets, ainsi que la clôture du site, afin d'assurer leur pérennité ;
- la réalisation des travaux en dehors des périodes de sensibilité de la faune ;

ARRÊTE :

Article 1^{er}

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l'environnement, le projet de création d'un poste électrique associé à un système de stockage d'énergie par batteries sur le territoire de la commune de Montigny-la-Resle (89) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Conformément aux dispositions de ce même article, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la présente décision.

Article 3

Cette décision sera mise en ligne sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement : <https://evaluation-environnementale.developpement-durable.gouv.fr/#/public/portalRe-views>.

Fait à Besançon, le

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional, et par subdélégation,
La cheffe du service transition écologique
Muriel CHABERT

Muriel
CHABERT
T
muriel.chabert
habert

Signature
numérique de
Muriel
CHABERT
muriel.chabert
Date :
2025.01.08
16:16:42
+01'00'

Voies et délais de recours

- Lorsque la décision **dispense** le projet d'évaluation environnementale :

Conformément à l'avis du Conseil d'État n°395 916 du 6 avril 2016, une décision de dispense d'évaluation environnementale n'est pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le projet.

Elle peut également être contestée par le biais d'un recours gracieux adressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication sur internet.

- Lorsque la décision **soumet** le projet à évaluation environnementale :

Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code de justice administrative et du Livre IV du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication sur internet, des recours suivants :

- un recours gracieux. En application de l'article R.122-3-1-VII du Code de l'environnement, tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
Le silence de l'Administration au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de ce recours ;
- dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux, un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif compétent. Le Tribunal administratif peut être saisi via l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Où adresser votre recours ?

Recours gracieux :

Monsieur le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
5 Voie Gisèle Halimi
BP 31269
25005 Besançon cedex

Recours hiérarchique :

Madame la Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
CGDD/SEVS
Tour Sequoia
92055 La Défense cedex

Recours contentieux :

Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25044 Besançon cedex 3

ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr